



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 60 del 27/04/2026

OGGETTO: Esame e recepimento osservazioni al PUC

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **13:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto delle osservazioni al Piano Urbanistico Comunale (PUC) pervenute nei termini di legge, così come elencate nell'allegato [A], che forma parte integrante della presente delibera;
3. Di esaminare le osservazioni di ordine generale avanzate dall'UTC e riportate nella premessa della relazione O1 del prof. Miano, come da richiamato Allegato "A";
4. Di dare atto che, in forza e per gli effetti dei suddetti accoglimenti e parziali accoglimenti, il PUC vigente risulta emendato;
5. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di trasmettere il presente atto al progettista del PUC, affinché adegui gli elaborati alle decisioni assunte dalla Giunta in merito alle osservazioni;
6. Di demandare al RUP il successivo invio del PUC emendato agli enti preposti al rilascio dei pareri endoprocedimentali, ovvero:
 - Provincia di Avellino;
 - ASL Avellino;
 - Soprintendenza dei beni archeologici, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino;
 - Distretto Idrografico Appennino Meridionale;
 - Genio Civile di Avellino;
 - Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro;

nonchè

- all'autorità competente per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
 - all'autorità competente per il procedimento di Valutazione di Incidenza.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**OGGETTO: Esame e recepimento osservazioni al PUC**

Premesso che

- Con Delibera di G.C. n° 139 del 13/11/202 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale di Avella;
- che di suddetta adozione è stata data notizia sul BURC n.4 del 26/01/2026;
- l'art. 5 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. promuove idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini nei processi di pianificazione;
- l'art. 7 comma 3 del Regolamento attuativo del Governo del territorio 5/2011 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano è consentito ai soggetti pubblici e privati anche costituiti in comitati o associazioni, proporre osservazioni contenenti modifiche o integrazione alla proposta di piano. Tale pubblicazione ha anche rilevanza ai fini del procedimento VAS;
- entro i sessanta giorni naturali e consecutivi successivi al 26/01/2026 sono pervenute al Comune di Avella n. 104 di osservazioni, allegate integralmente alla presente (All. A) ;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 27/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 27/04/2026

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli